

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6400/2540

นายปกรณ์ วรกิตติวิช
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกวงไท่เซียง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (1), มาตรา 193/12, มาตรา 203, มาตรา 341, มาตรา 474,
มาตรา 856, มาตรา 1037, มาตรา 1077 (2), มาตรา 1087
ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 177, มาตรา 225

อุทธรณ์ของโจทก์มีใจความว่าเมื่อจำเลยที่ 1 ให้การรับว่าเป็นหนี้โจทก์จำนวน 1,889,967.75 บาท แล้ว จึงฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้จำนวนนี้จริงจะนำข้อต่อสู้เรื่องอายุความมาตัดทอนจำนวนหนี้ที่รับกันหาได้ไม่ ที่ศาลชั้นต้นหักค่าผ้าเป็นเงิน 198,864.80 บาท ออกจากจำนวนหนี้ที่รับฟังเป็นยุติแล้ว จึงคลาดเคลื่อนต่อกฎหมายและการซื้อขายผ้าตามฟ้องจำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้ชำระเป็นเงินสดแสดงว่าเป็นการซื้อขายระบบสินเชื่อมีระยะเวลา 90 วัน ตามที่โจทก์นำสืบ เช่นนี้ถือได้ว่าโจทก์ได้อุทธรณ์เรื่องอายุความ เกี่ยวกับสินค้าที่โจทก์ได้ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว การซื้อขายผ้าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่มีข้อตกลงว่าจำเลยที่ 1 จะต้องชำระราคาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับผ้า โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระราคานับแต่วันส่งมอบผ้า โจทก์ส่งผ้าตามฟ้องให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 30 เมษายน 2530 ค่าผ้าที่โจทก์ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 รวม 2 รายการเป็นเงิน 198,864.80 บาท จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1)(เดิม) จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบหนี้จำนวนดังกล่าว การหักกลบลบ

หนี้เป็นเรื่องบุคคลสองฝ่ายต่างมีความผูกพันเป็นหนี้กัน และหนี้ซึ่งผูกพันกันอยู่อัน จะเกิดการหักกลบลบหนี้กันได้นี้ต้องเป็นหนี้สองรายหรือต่างรายกัน แต่ความรับผิดชอบของจำเลยที่จะต้องชำระราคาผ้ากับความรับผิดชอบของโจทก์ใน การรับคืนผ้าที่ขาย เพราะเหตุชำรุดบกพร่องนี้เกิดจากสัญญาซื้อขายผ้ารายเดียวกัน ซึ่งต่างฝ่ายต่าง ผูกพันในหนี้อันเดียวกัน ดังนั้น การหักราคาผ้าที่โจทก์รับคืนเพราะเหตุชำรุด บกพร่องออกจากราคาผ้าที่โจทก์ขายไป จึงไม่ใช่ เรื่องหักกลบลบหนี้ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341 นับตั้งแต่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำการค้า ระหว่างกันจนกระทั่งฟ้องร้องคดีนี้ไม่เคยมีการหักทอนบัญชีแต่อย่างใดเนื่องจากมีข้อ โต้แย้งเกี่ยวกับตัวเลขแสดงว่ามีได้มีการตกลงกำหนดเวลาให้มีการหักทอนบัญชีใน กิจการค้าระหว่างโจทก์กับ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสาระสำคัญข้อหนึ่งเกี่ยวกับสัญญา บัญชีเดินสะพัด แม้กฎหมายจะไม่บังคับว่าการจดแจ้งทางบัญชี จะต้องทำอย่างไร และจะต้องถูกต้องตามหลักการทำบัญชีก็ตาม แต่พฤติการณ์ของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ปฏิบัติต่อกันดังที่ นำสืบมานั้นเป็นเรื่องซื้อขายผ้ากันธรรมดา ถือไม่ได้ว่า กิจการค้า ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เข้าลักษณะเป็น สัญญาบัญชีเดินสะพัดตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 856 จำเลยทั้งสี่ฎีกาอ้างว่าผ้าที่โจทก์ต้องรับคืน ตามฟ้องแย้ง ไม่ใช่ผ้าชำรุดบกพร่อง หากแต่เป็นผ้าที่ไม่อาจใช้งานของ จำเลยที่ 1 ได้ แต่นำไปใช้งานอย่างอื่นได้ กรณีไม่ใช่เป็น การเรียกเอาค่าสินค้าที่เกิดจากความ ชำรุดบกพร่อง ฟ้องแย้ง จึงไม่ขาดอายุความนั้น ข้ออ้างตามฎีกาจำเลยทั้งสี่ดังกล่าว ขัดกับคำให้การและฟ้องแย้งที่ว่า ผ้าที่โจทก์ส่งแก่จำเลย ที่ 1 หากเกิดชำรุดบกพร่อง โดยการทอก็ดี การฟอกย้อมก็ดี และหรือเหตุอื่นใดก็ดี เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่อาจ ใช้ประโยชน์ตามมุ่งหมายแห่งสัญญา โจทก์ยอมรับคืน ซึ่งหมายความว่า หากผ้าที่ โจทก์ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 มีลักษณะดังกล่าว ข้างต้น แม้จะสามารถนำไปใช้งานอย่าง อื่นได้ก็ให้ถือว่า เป็นผ้าที่ชำรุดบกพร่องในการที่โจทก์จะต้องรับคืนจากจำเลย ที่ 1 นั้นเอง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 474 ได้บัญญัติในเหตุที่ว่า

นี้ให้ฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่ พบเห็นความบกพร่อง เมื่อปรากฏว่าโจทก์ส่งผ้าให้แก่ จำเลยที่ 1 ปี 2528 จึงเชื่อว่าฝ่ายจำเลยย่อมจะพบเห็น ความชำรุดบกพร่องของผ้านดังกล่าวตั้งแต่ปีดังกล่าวแล้วการที่จำเลยทั้งสี่มาฟ้องแย้งโจทก์ในปี 2530 จึงเกิน 1 ปีนับแต่ที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่องฟ้องแย้งจึงขาดอายุความ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับห้าง จำเลยที่ 1 ในหนี้ค่าผ้าทั้งในฐานะส่วนตัวและในฐานะ หุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 ซึ่งหมายถึงในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ เพราะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1087 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้องให้แต่เฉพาะผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ เท่านั้นเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เมื่อปรากฏว่าจำเลยที่ 2 เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างจำเลยที่ 1 มาก่อน ย่อมแสดงว่าจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ แม้ต่อมาในขณะที่ฟ้องจำเลยที่ 2 จะไม่ได้เป็น หุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าได้ เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จึงถือว่า จำเลยที่ 2 ยังเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบอยู่ ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 4 ปรากฏว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้าง จำเลยที่ 1 จึงเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ เช่นกัน ดังนั้น แม้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จะมีได้ซื้อผ้า จากโจทก์เป็นการส่วนตัวก็ตาม จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ก็ต้อง รับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่จำกัด จำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1077(2) ด้วย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ร่วมรับผิดชอบ กับจำเลยที่ 1 ตามบทกฎหมายดังกล่าว จึงไม่เกินคำขอ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทอผ้าชื่อสุภาพรรณการทอ จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดเดิมมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้

จัดการ ต่อมา มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2528 จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อผ้าลูกไม้ชนิดและขนาดต่าง ๆ จากโจทก์และยังคงค้างชำระอยู่อีก 380,739.15 บาท รวมยอดหนี้ที่จำเลยทั้งสี่ยังคงค้างชำระแก่โจทก์เป็นเงินทั้งสิ้น 1,539,967.75 บาท ในการสั่งซื้อผ้าลูกไม้ดังกล่าวฝ่ายจำเลยได้ขอเครดิตสินเชื่อจากโจทก์เป็นระยะเวลา 90 วัน หลังจากได้รับสินค้าแล้วจำเลยทั้งสี่ไม่ชำระเงินตามข้อตกลง จึงต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยแก่โจทก์ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมค่าดอกเบี้ยค้างชำระนับแต่วันที่ผิดนัดชำระราคาสินค้าจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 239,936.50 บาท รวมเป็นเงินที่จำเลยทั้งสี่จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ทั้งสิ้น 1,779,904.40 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,779,904.40 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 1,539,967.75 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การและฟ้องแย้งว่า ในการติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์นั้น จำเลยทั้งสี่ไม่ได้ร่วมกันหรือแทนกันกระทำการในฐานะส่วนตัวหรือกระทำการแทนจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยทั้งสี่ไม่เคยขอเครดิตสินเชื่อจากโจทก์ ทั้งไม่เคยตกลงกับโจทก์ว่าจะชำระราคาสินค้าภายใน 90 วัน นับแต่วันรับสินค้าจากโจทก์ หนี้ตามฟ้องจึงขาดอายุความเพราะโจทก์กล่าวอ้างเป็นเรื่องซื้อขายและนับแต่วันที่จำเลยรับสินค้าไว้จากโจทก์จนโจทก์มาฟ้องคดีนี้เป็นเวลาเกินกว่า 2 ปีแล้วความจริงมีว่าโจทก์ตกลงจะทอผ้าลูกไม้และผ้าชนิดต่าง ๆ ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อผลิตผ้าปูโต๊ะ ผ้ารองถ้วยจาน และผ้าชุดรับประทานอาหารออกจำหน่าย โดยมีข้อตกลงว่าหากผ้าที่โจทก์จัดส่งแก่จำเลยที่ 1 ชำรุดบกพร่อง จนเป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามความมุ่งหมายได้ต่อไปแล้ว โจทก์ยอมรับคืนและคิดราคาตามใบส่งสินค้าหรือหากผ้าที่ส่งมาเป็นพับชำรุดบกพร่องบางส่วนก็ยอมให้จำเลยที่ 1 ตัดเฉพาะส่วนชำรุดบกพร่องนั้นส่งคืนโจทก์ โจทก์ยอมคืนเงินให้ในราคาถัวเฉลี่ยกิโลกกรัมละ

259 บาท ในการทำธุรกิจของโจทก์ปรากฏว่าโจทก์ขาดทุนหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอย และจัดซื้อวัตถุดิบในการทอผ้าลูกไม้จำเลยที่ 1 จึงตกลงให้โจทก์เบิกเงินทดรองจัดซื้อวัตถุดิบและเป็นค่าใช้จ่ายไปจากจำเลยที่ 1 ก่อน แล้วส่งผ้าลูกไม้มาหักทอนบัญชีกันภายหลังโจทก์กับจำเลยที่ 1 จึงมีบัญชีเดินสะพัดต่อกัน โจทก์ไม่เบิกเงินทดรองค่าซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 33 ครั้งเป็นเงิน 4,728,398 บาท ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนี้จำเลยที่ 1 มีสิทธินำมาคิดหักทอนบัญชีและหักกลบลบหนี้กับหนี้ตามฟ้อง และนับตั้งแต่ติดต่อกับโจทก์จนถึงวันฟ้อง โจทก์ได้รับคืนผ้าที่ชำรุดบกพร่องชนิดต่าง ๆ หลายครั้ง รวมราคาคิดตามใบสั่งของมีมูลค่า 1,969,327.73 บาท นอกจากนี้ยังมีผ้าที่จำเลยที่ 1 ตัดออกในแต่ละพับผ้าและจะต้องคืนโจทก์อีกจำนวน 502 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นเงิน 130,018 บาท แต่โจทก์ไม่รับคืน จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิจดแจ้งลงบัญชีและคิดหักทอนบัญชีกับโจทก์ได้ โจทก์กับจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้เลิกสัญญาบัญชีเดินสะพัด และยังไม่ได้หักทอนบัญชีต่อกัน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องและจำเลยทั้งสี่ไม่ต้องชำระดอกเบี้ยตามฟ้องแก่โจทก์ เมื่อโจทก์ฟ้องบังคับชำระหนี้อันเป็นหนี้ส่วนหนึ่งของบัญชีเดินสะพัด จึงถือได้ว่าโจทก์ประสงค์บอกเลิกบัญชีเดินสะพัด จำเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกร้องในเงินที่โจทก์ได้เบิกทดรองไปจากจำเลยที่ 1 เพื่อซื้อวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายค่าผ้าชำรุดบกพร่องที่โจทก์รับคืนไปแล้ว และค่าผ้าชำรุดที่โจทก์จะต้องรับคืนอีก รวมเป็นเงิน 6,827,743.73 บาท ซึ่งหนี้จำนวนดังกล่าวนี้จำเลยทั้งสี่ขอหักทอนบัญชีหรือหักกลบลบหนี้กับหนี้ตามฟ้อง และเมื่อหักทอนบัญชีหรือหักกลบลบหนี้กันแล้วโจทก์คงเป็นหนี้จำเลยทั้งสี่อีก 4,937,775.98 บาท ขอให้ยกฟ้องและบังคับให้โจทก์ชำระเงิน 4,937,775.98 บาท แก่จำเลยทั้งสี่พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยมีบัญชีเดินสะพัดกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 สั่งซื้อผ้าลูกไม้และผ้าชนิดต่าง ๆ จากโจทก์ เมื่อโจทก์ขาดเงินหมุนเวียน โจทก์จะนำเช็คไปขายลดให้จำเลยที่ 2 รายการรับเงินจำนวน 350,000 บาท ตามเอกสาร

ท้ายคำให้การและฟ้องแย้งหมายเลข 1 รายการที่ 33 เป็นเงินส่วนหนึ่งที่โจทก์ได้รับชำระหนี้ค่าผ้าตามที่บรรยายในคำฟ้องจำเลยทั้งสี่จะนำไปหักหนี้อีกหาได้ไม่ โจทก์ยอมรับว่าได้รับเงินจากจำเลยหลายครั้งแต่เป็นการชำระหนี้ค่าผ้ารายการเก่าซึ่งสิ้นสุดกันไปแล้วส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นการกู้เงินจากจำเลยโดยวิธีขายลดเช็ค ซึ่งโจทก์ก็ได้ชำระให้เรียบร้อยแล้วจะนำเงินจำนวน 4,728,398 บาท มาเรียกร้องหรือหักทอนเอากับโจทก์ไม่ได้ สำหรับฟ้องแย้งในส่วนที่ว่าโจทก์ได้รับคืนผ้าคิดเป็นเงิน 1,969,327.73 บาท และตั้งสิทธิเรียกร้องเอากับโจทก์นั้นขาดอายุความ โจทก์เคยรับคืนผ้าจริง แต่ได้มีการแก้ไขและส่งกลับไปให้จำเลยพร้อมกับคิดเงินกันเสร็จสิ้นไปแล้ว จะนำมาหักทอนกับราคาสินค้าส่วนที่โจทก์ฟ้องหาได้ไม่ ส่วนเรื่องคืนผ้าชำระครบพร้อมเป็นเงิน 130,018 บาท และขาดอายุความ ส่วนเงินจำนวน 6,827,743.73 บาท ที่จำเลยทั้งสี่อ้างว่ามีสิทธิเรียกร้องเอากับโจทก์และเมื่อหักกลบลบหนี้กับหนี้ตามฟ้องแล้ว จำเลยทั้งสี่ยังคงเป็นเจ้าหนี้โจทก์อีก 4,937,775.98 บาท นั้น หมายถึงเงินจำนวน 6,827,743.73 บาท ลบด้วยเงินจำนวน 4,937,775.98 บาท ได้เงินคงเหลือเท่ากับ 1,889,967.75 บาท ซึ่งยอดเงินจำนวนนี้คือยอดเงินที่จำเลยทั้งสี่ยอมรับในคำให้การและฟ้องแย้งว่าเป็นหนี้โจทก์และถึงกำหนดแล้ว แต่โจทก์ขอยอมรับชำระหนี้เท่าที่ฟ้องคือจำนวน 1,539,967.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้องอีกจำนวน 239,936.50 บาท รวมเป็นเงิน 1,779,904.40 บาท โจทก์และจำเลยไม่มีสัญญาบัญชีเดินสะพัดต่อกันขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 209,935.55 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2528 ไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นตามคำฟ้องของโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสี่นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกมีว่า โจทก์ได้อุทธรณ์เรื่องอายุความเกี่ยวกับหนี้การซื้อขายผ้าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 จำนวนเงิน 198,864.80 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนี้ค่าผ้าที่โจทก์ฟ้องเรียกจากจำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 5 แล้วหรือไม่เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อ 2.1 มีใจความว่าเมื่อจำเลยที่ 1 ให้การรับว่าเป็นหนี้โจทก์จำนวน 1,889,967.75 บาทแล้ว จึงพึงเป็นยุติได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้จำนวนนี้จริงจะนำข้อต่อสู้เรื่องอายุความมาตัดทอนจำนวนหนี้ที่รับกันหาได้ไม่ที่ศาลชั้นต้นหักค่าผ้าตามเอกสารหมายเลข 5 เป็นเงิน 198,864.80 บาท ออกจากจำนวนหนี้ที่รับฟังเป็นยุติแล้ว จึงคลาดเคลื่อนต่อกฎหมายและการซื้อขายผ้าตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้ชำระเป็นเงินสด แสดงว่าเป็นการซื้อขายระบบสินเชื่อมีระยะเวลา 90 วัน ตามที่โจทก์นำสืบถือว่า โจทก์ได้อุทธรณ์เรื่องอายุความเกี่ยวกับสินค้าที่โจทก์ได้ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 ตามเอกสารหมายเลข 5 แล้ว ซึ่งปัญหาข้อนี้ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยและศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยโดยไม่ต้องย้อนสำนวนกลับไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยใหม่ ในปัญหานี้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการซื้อขายผ้าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่มีข้อตกลงว่าจำเลยที่ 1 จะต้องชำระราคาภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับผ้าดังที่โจทก์อ้าง โจทก์ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 1 ชำระราคาผ้านับแต่วันส่งมอบผ้าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ส่งผ้าตามฟ้องให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 30 เมษายน 2530 ค่าผ้าที่โจทก์ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 ตามเอกสารหมายเลข 5 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 รวม 2 รายการ เป็นเงิน 198,864.80 บาท จึงขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165(1)(เดิม)

ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการต่อไปมีว่าผ้าชำรุดบกพร่องที่จำเลย
ส่งคืนโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 3 ถึง 8 ซึ่งคิดเป็นเงิน 1,131,167.40 บาท เป็นผ้า
ที่มีการซื้อขายตามฟ้องหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่าผ้าชำรุดบกพร่องตามเอกสารหมายเลข
3 ถึง 8 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายการรับคืนสินค้าเอกสารหมายเลข 16
อันดับที่ 3 ถึงที่ 8 เป็นผ้าที่มีการซื้อขายและรับคืนก่อนคดีนี้และเป็นสิทธิเรียกร้องที่
ยังมีข้อต่อสู้ จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธินำมาหักกลบลบหนี้กันหนี้ตามฟ้อง นั้น ข้อเท็จ
จริงรับฟังได้ว่า ผ้าชำรุดบกพร่องที่จำเลยที่ 1 ส่งคืนโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 3 ถึง
8 เป็นผ้าที่มีการซื้อขายกันตามฟ้องและเมื่อโจทก์ได้รับคืนผ้าดังกล่าวไปแล้วเช่นนี้
จำเลยที่ 1 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบชำระราคาผ้าส่วนนี้แก่โจทก์ จึงต้องหักราคาผ้าส่วนนี้ซึ่งคิด
เป็นเงิน 1,131,167.40 บาท ออกจากราคาผ้าที่ซื้อขายกัน และศาลฎีกาเห็นว่า การ
หักกลบลบหนี้เป็นเรื่องบุคคลสองฝ่ายต่างมีความผูกพันเป็นหนี้กัน และหนี้ซึ่งผูกพัน
กันอยู่อันจะเกิดการหักกลบลบหนี้กันได้ก็ต้องเป็นหนี้สองรายหรือต่างรายกัน แต่
ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ที่จะต้องชำระราคากับความรับผิดชอบของโจทก์ในการรับ
คืนผ้าที่ขายเพราะเหตุชำรุดบกพร่องนี้ เกิดจากสัญญาซื้อขายผ้ารายเดียวกันซึ่งต่าง
ฝ่ายต่างผูกพันในหนี้อันเดียวกัน ดังนั้นการหักราคาผ้าที่โจทก์รับคืนเพราะเหตุชำรุด
บกพร่องออกจากราคาผ้าที่โจทก์ขายไปจึงไม่ใช่เรื่องหักกลบลบหนี้

ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสี่ประการแรกมีว่าการซื้อขายผ้าระหว่าง
โจทก์กับจำเลยที่ 1 มีลักษณะเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัดหรือไม่ เห็นว่า ข้อเท็จจริง
ปรากฏจากการนำสืบของฝ่ายจำเลยว่านับตั้งแต่โจทก์กับจำเลยที่ 1 ทำการค้า
ระหว่างกันจนกระทั่งฟ้องร้องคดีนี้ไม่เคยมีการหักทอนบัญชีเนื่องจากมีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับตัวเลข อันเป็นการยืนยันให้เห็นว่ามีได้มีการตกลงกำหนดเวลาให้มีการหัก
ทอนบัญชีในกิจการค้าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นสาระสำคัญข้อหนึ่งเกี่ยวกับ
สัญญาบัญชีเดินสะพัด ดังนั้น แม้กฎหมายจะไม่บังคับว่าการจดแจ้งทางบัญชีจะต้อง
ทำอย่างไรและจะต้องถูกต้องตามหลักการทำบัญชีดังที่จำเลยทั้งสี่อ้างมาในฎีกา

ก็ตาม แต่พฤติการณ์ของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ปฏิบัติต่อกันดังที่นำสืบมานั้นเป็น เรื่องซื้อขายผ้ากันธรรมดา ถือไม่ได้ว่ากิจการค้าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ตามฟ้อง เข้าลักษณะเป็นสัญญาบัญชีเดินสะพัด

ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสี่ประการต่อไปมีว่าหนี้ตามเอกสาร หมายเลข ล.15 รวม 33 รายการ เป็นเงิน 4,728,398 บาท เป็นเงินที่จำเลยที่ 1 จ่าย ทดรองให้แก่โจทก์เพื่อนำไปผลิตสินค้าผ้าขายหรือไม่ ศาลฎีกาได้พิเคราะห์เอกสาร หมายเลข ล.15 แล้ว ปรากฏว่าในรายการสุดท้ายอันดับที่ 33 ระบุว่า เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2528 จำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินให้แก่โจทก์จำนวน 350,000 บาท ซึ่งตรงกับที่ โจทก์บรรยายในฟ้องว่าเป็นรายการชำระหนี้ค่าผ้าบางส่วนและเมื่อดูรายการอันดับที่ 25 และ 26 ในเอกสารดังกล่าวซึ่งจำเลยที่ 1 อ้างว่าได้จ่ายเงินทดรองให้แก่โจทก์ใน วันที่ 27 ธันวาคม 2527 รวม 2 รายการ เป็นเงิน 350,000 บาท ก็มีเหตุสงสัยว่า เพราะเหตุใดวันเวลาและจำนวนเงินจึงตรงกับยอดเงินและวันที่ส่งจ่ายในเช็คเอกสาร หมายเลข จ.31 แผ่นที่ 2 และ 3 ที่โจทก์นำไปขายลดกับจำเลยที่ 2 วันเวลาและจำนวน เงินตามรายการอันดับที่ 28 ก็ตรงกับยอดเงินและวันที่ส่งจ่ายในเช็คเอกสารหมายเลข จ.29 นอกจากนี้อยอดเงินที่เหลือจากการขายลดเช็ค หลังจากมีการหักดอกเบี้ยออก แล้วตามเอกสารหมายเลข จ.35 และ จ.37 ก็ตรงกับยอดเงินในเอกสารหมายเลข ล.15 รายการอันดับที่ 29 และ 32 ตามลำดับ เห็นว่า เอกสารหมายเลข ล.15 เป็นเอกสาร ที่ทางจำเลยทำขึ้นเองฝ่ายเดียวนอกจากนี้นางสาวกรรณกาญจน์ก็ได้เบิกความตอบ ทนายโจทก์ถามค้านรับว่าระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 มีการเอาเช็คมาขายลดกันจริง ซึ่งเจือสมกับคำเบิกความของโจทก์ ข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ได้ยืมเงินทดรอง จากจำเลยที่ 1 ตามรายการในเอกสารหมายเลข ล.15 จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธินำเงิน จำนวน 4,728,398 บาท ไปหักกลบจากยอดหนี้ที่โจทก์ฟ้อง

ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสี่ประการต่อไปมีว่าโจทก์ได้รับคืนผ้าตามรายการอันดับที่ 1 และที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข.16 ซึ่งคิดเป็นเงิน 838,160.30 บาท แล้วหรือไม่นั้น เห็นว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับคืนผ้าตามรายการอันดับที่ 1 และที่ 2 ในเอกสารหมายเลข.16 ซึ่งคิดเป็นเงิน 838,060.30 บาทแล้วก็จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหักออกจากหนี้ค่าผ้าตามฟ้องไม่ได้

ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสี่ประการต่อไปมีว่าผ้าที่โจทก์ไม่ยอมรับคืนจำนวน 502 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นเงิน 130,018 บาท ที่จำเลยฟ้องแย้งให้โจทก์รับผิดชอบนั้นขาดอายุความแล้วหรือไม่ ปัญหาข้อนี้จำเลยทั้งสี่ฎีกาอ้างว่าผ้าที่โจทก์ต้องรับคืนตามฟ้องแย้ง ไม่ใช่ผ้าชำรุดบกพร่อง หากแต่เป็นผ้าที่ไม่อาจใช้งานของจำเลยที่ 1 ได้ แต่นำไปใช้งานอย่างอื่นได้กรณีไม่ใช่เป็นการเรียกเอาค่าสินค้าที่เกิดจากความชำรุดบกพร่องฟ้องแย้งจึงไม่ขาดอายุความนั้น เห็นว่า ข้ออ้างตามฎีกาจำเลยทั้งสี่ดังกล่าวขัดกับคำให้การและฟ้องแย้งที่ว่า ผ้าที่โจทก์ส่งแก่จำเลยที่ 1 หากเกิดชำรุดบกพร่องโดยการทอที่ดี การฟอกย้อมที่ดีและหรือเหตุอื่นใดก็ดี เป็นเหตุให้จำเลยที่ 1 ไม่อาจใช้ประโยชน์ตามมุ่งหมายแห่งสัญญา โจทก์ยอมรับคืนซึ่งหมายความว่าหากผ้าที่โจทก์ส่งให้แก่จำเลยที่ 1 มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น แม้จะสามารถนำไปใช้งานอย่างอื่นได้ก็ให้ถือว่าเป็นผ้าที่ชำรุดบกพร่องในการที่โจทก์จะต้องรับคืนจากจำเลยที่ 1 นั้นเอง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 474 ได้บัญญัติในเหตุที่ว่านี้ให้ฟ้องภายใน 1 ปี นับแต่เวลาที่พบเห็นความบกพร่อง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ส่งผ้าให้แก่จำเลยที่ 1 ปี 2528 เชื่อว่าฝ่ายจำเลยย่อมจะพบเห็นความชำรุดบกพร่องของผ้าดังกล่าวตั้งแต่ปีดังกล่าวแล้ว การที่จำเลยทั้งสี่มาฟ้องแย้งโจทก์ในปี 2530 จึงเกิน 1 ปีนับแต่ที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่อง ฟ้องแย้งจึงขาดอายุความตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกรณีมิใช่เรื่องหักกลบลบหนี้ดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น จึงนำค่าผ้าส่วนนี้ไปหักออกจากหนี้ค่าผ้าตามฟ้องไม่ได้

ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยทั้งสี่ประการสุดท้ายมีว่าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่คดีนี้โจทก์ฟ้องความว่าจำเลยที่ 1 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดเดิมมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ต่อมา มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ในฐานะส่วนตัวและในฐานะกระทำการแทนห้างจำเลยที่ 1 ตามระยะเวลาที่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้สั่งซื้อผ้าจากโจทก์แล้วผิดนัดไม่ชำระราคา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระราคาผ้าพร้อมดอกเบี้ย เห็นได้ว่าเป็นการฟ้องให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับห้างจำเลยที่ 1 ในหนี้ค่าผ้าทั้งในฐานะส่วนตัวและในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 ซึ่งหมายถึงในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ ด้วย เพราะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1087 ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องให้แต่เฉพาะผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ 2 เคยเป็นห้างหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างจำเลยที่ 1 มาก่อน ย่อมแสดงว่าจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ แม้ต่อมาในขณะที่ฟ้องจำเลยที่ 2 จะไม่ได้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จึงถือว่าจำเลยที่ 2 ยังเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบอยู่ ส่วนจำเลยที่ 3 และที่ 4 ปรากฏว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างจำเลยที่ 1 จึงเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบเช่นกัน ดังนั้นแม้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จะมิได้ซื้อผ้าจากโจทก์เป็นการส่วนตัวก็ตาม จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่จำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1077(2) ด้วย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ตามบทกฎหมายดังกล่าวจึงไม่เกินคำขอแต่อย่างใด

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชรโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ